МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2022 оны 06 дугаар сарын 17 № 05/18 Улаанбаатар хот

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН АЛТАНБУЛАГ СУМЫН
Б.РИНЧЕНИЙ НЭРЭМЖИТ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН
СУРГУУЛИЙН ЗАХИРАЛ Б.ЭРДЭНЭ-ОЧИР ТАНАА

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.6, 7.1.10, мөн хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.1, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх заалтад "Комиссын гишүүний удирдамж, чиглэлийн дагуу хүний эрхийн хяналт шалгалт явуулах" гэж тус тус заасныг үндэслэн Сэлэнгэ аймгийн Алтанбулаг сумын Б.Ринчений нэрэмжит Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дотуур байрны үйл ажиллагаанд 2022 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдөр батлагдсан удирдамжийн дагуу хяналтыг зохион байгууллаа.

Хяналт шалгалтыг сургуулийн дотуур байрны нөхцөл байдалтай танилцаж, сургуулийн удирдлага, дотуур байр хариуцсан албан тушаалтнаас тайлбар, тодруулга авах, холбогдох бичиг баримтыг хуулбарлан авах, баримтжуулах зэрэг аргачлалаар явуулсан ба мөн дотуур байранд амьдарч буй хүүхдүүдтэй ганцаарчилсан болон бүлгийн ярилцлага хийж, дүн шинжилгээ хийх зэрэг аргачлалаар явууллаа.

Ерөнхий нөхцөл байдлын танилцуулга: Уг дотуур байр нийт 75 хүүхдийн багтаамжтай бөгөөд эцэг, эх, асран хамгаалагчтай 3 талт гэрээ байгуулж хүүхэд бүрт дэлгэрэнгүй зурагтай анкет бүртгэл хөтөлсөн. Нийт хүүхдүүдийн 48 эмэгтэй, 27 эрэгтэй, бага ангийн 29, дунд ангийн 28, ахлах ангийн 18 сурагч амьдарч байна. Хүүхдүүдийг хүлээн авсан өдрөөс эмчийн үзлэгт хамруулан тэмдэглэл хөтөлж, эцэг, эх асран хамгаалагчидтай байгуулсан 3 талын гэрээ байгуулсан.

Дотуур байрны багш, албан хаагчдын хувьд нийт 12 хүний бүрэлдэхүүнтэй үүнд 2 багш, нийгмийн ажилтан, эмч, 4 жижүүр, 2 тогооч, бэлтгэгч, үйлчлэгч гэсэн орон тоотой ажиллаж байна.

Өрөө тасалгааны хувьд 1 хоолны танхим, 13 өрөөтэй, гэрэлтүүлэг, дулаан төвлөрсөн шугамд холбогдсон шаардлага хангасан, нэг өрөөнд 4-6 хүүхэд амьдрахаар зохион байгуулалттай, өрөөний тохижилтын хувьд давхар ор, орны тоогоор зөөлөн эдлэл, ширээ, 2-4 сандал, номын тавиур, хувцасны шкаф, толь, хогийн сав, гутлын тавиур гэх мэт тохижилттой байна. Дотуур байрны ариун цэврийн өрөөний хувьд дотор байрлалтай, төвлөрсөн шугамд холбогдсон, 3 шүршүүртэй, доод хэсэгт халтирч, гулгахаас сэргийлсэн шалавч байрлуулсан, шүршүүр дунд тусгаарласан таславч хана байхгүй, үүдний хэсэгт хувцас солих таславч хана, өлгүүр, сандал, гишгүүр, таглаатай хогийн сав байрлуулсан. Цахилгаан холболт далд байрлалтай, агааржуулалт цонхны дээр байрлалтай шаардлага хангасан байна. Сурагчдын 00 өрөөг хүүхдийн нас, бие онцлогт тохируулан бага ангийн хүүхдүүдэд зориулсан жижиг суултуур, гар угаагуур тусдаа, дунд, ахлах ангийн хүүхдүүдэд зориулсан суултуур 2ш, эрэгтэй хүүхдийн бие засах босоо шээлтүүр 1 ш, гар угаагуур 2 ш тус тус байрлуулсан

150070081

байна. Хувцас угаах өрөөний хувьд бүрэн автомат угаалгын машин 1ш, хагас автомат угаалгын 2 машинтай. Индүүдлэгийн өрөөнд индүүдлэгийн 2 ширээ байрлуулж, цахилгаан холболт далд, дунд, ахлах ангийн хүүхдүүд индүүдлэг хийх зааварчилгаа болон хуваарь гаргаж байрлуулсан.

Дотуур байранд бага ангийн 35 сурагч, дунд ангийн 26 сурагч, ахлах ангийн 14 сурагч амьдардаг ба тухайн хүүхдүүдийн нас, сэтгэлзүйн онцлогт тохируулсан хүүхдийг хөгжүүлэх сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлэн ажилласан. Үүнд: шатрын клуб, дуу хөгжмийн танхим, 1 дүгээр ангийн сурагчдад зориулсан хөгжлийн өрөөг тохижуулж, сургалтын хуваарь, хөтөлбөр, төлөвлөгөө гаргаж хүүхдүүдийн чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, оюун ухаан болоод урлаг, гоо зүйн мэдрэмжийг хөгжүүлж зөв үзэл бодол, хандлагатай, соёлтой иргэн болгох талд сургалтын үйл ажиллагааг чиглүүлэн ажилласан байна. Сурагчдын хөгжлийн өрөө, номын сан, багшийн өрөө 2 давхарт байрласан. Сурагчид хичээл давтах том ширээ сандал, зураг, хүүхдийн насны онцлогт тохирсон ном, сурах бичиг, хөлтэй самбар “CD” тоглуулагч гэх мэт хэрэгслийг байрлуулж тохижуулсан.

Хүүхдүүдийн хичээл давтах өөрөө, тасалгааны тохижилт, хичээл давтах үйл ажиллагаанд багшийн хяналт, оролцоог хангаж зааж зөвлөх, чиглүүлэх ажиллагааг зохион байгуулж хамтран ажилласан байна. Мөн сурагчид өөрсдийн оролцоог хангаж ахлах ангийн сурагчид дүү нартаа зааж, сургах, өрөө, тасалгааны цэвэр цэмцгэр зохион байгуулалттай орчныг бий болох, хэн нэгний буруутай үйл ажиллагааг засаж, залруулах, сургах чиглэлээр дотуур байрны сурагчдын зөвлөлийг байгуулж, зөвлөлийн үйл ажиллагаа болон дүрэм журмыг дотуур байрны дотоод журамд тусган хэрэгжүүлсэн байна. Коронавируст халдварт (Ковид-19) цар тахлын үед хүүхдүүдийг шинжилгээнд хамруулах, халдвар хамгаалалтаас урьдчилан сэргийлэх гар ариутгах, гараа зөв угааж хэвших, маск зүүлгэх гэх мэт үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж, байрны мэдээллийн самбарт холбогдох мэдээ, мэдээллийг байрлуулж, сурагчдын санал хүсэлтийн хайрцгийг хоёр давхрын үүдний хэсэгт байрлуулсан байна.

Суралцагчийн хоол, ундыг бэлтгэн нийлүүлэх гал тогооны өрөө болон сурагчид хооллох танхимын хувьд MNS CAC RCP 39:2011 стандартыг хангаж шал, хана плитатай, хоол үйлдвэрлэл, үйл ажиллагаанд гар угаагуур, аяга таваг угаагуурын орчин нөхцөл нь эрүүл ахуйн шаардлага нийцүүлсэн зохион байгуулалтай ба цахилгаан монтаж далд холболттой, 380 квт хүчдэлээр ажилладаг том тогоо-2ш 250квт хүчдэлд ажилладаг тогоо-1ш, гурил элддэг вандан, шилэн хаалгатай хөрөгч-2ш, хөлдөөгч, гэх мэт стандартын шаардлага хангагдсан байгаа бол хоолны танхим нь нэг удаадаа 25-30 хүүхдийг нэг дор хооллох багтаамж бүхий зай, талбай, сандал ширээтэй байсан. Мэргэжлийн 2 тогооч, бэлтгэгч, үйлчлэгчийн орон тоотой, өдөрт 3 удаагийн өглөөний цай, өдрийн цай хоол, оройн хоолоор сурагчдад үйлчилдэг, хүнсний материалыг 7 хоног бүр таталт хийдэг. Хоолны цэсийг 7 хоног бүр шинэчлэн, өдөр бүрийн хоолонд технологийн карт хөтлөн, хоолны орцын материалыг нэг бүрчлэн граммлаж уураг, өөх тос, нүүрс ус, илчлэгийг тодорхойлон, хоолны цэсийг 2 мэргэжлийн тогооч гаргаж сургуулийн эмчээр хянуулж сургуулийн захирлын гарын үсэг, тамга тэмдгээр баталгаажуулдаг байна. Хоолны дээжийг зориулалтын хөргөгчинд 48 цаг хадгалж, устгал хийгддэг, хоолны цэс, цагийн хуваарийг мэдээллийн самбарт байрлуулсан байна. Гал тогооны өрөөний тохижилт, хүүхдүүдийн хоол бэлтгэх ажлын орчин нөхцөл, хоол боловсруулах халуун тогоо гэх мэт тоног төхөөрөмж, гар угаалтуурын ариун цэвэр, хүүхдүүдийн хоолны аяга, таваг, ус хадгалах сав, хүнсний бүтээгдэхүүн хадгалах хөргөгч, хөлдөөгч энэ бүгд сурагчдын

эрүүл ахуйн шаардлага хангахуйц тохижуулсан байна. Хүүхдийн хоолыг бэлддэг тогооч, бэлтгэгч, үйлчлэгч нарыг улирал тутам эрүүл мэндийн үзлэг, шинжилгээнд хамруулж эрүүл мэндийн дэвтэрт тэмдэглэл хийгдсэн байна.

Үүдний дотор хэсэгт давхруудад байрлах өрөө, тасалгааны дугаарлалттай мэдээлэл бүхий галын аюулгүй байдлыг хангах ажиллагааны мэдээллийн самбар байрлуулсан. Мөн өрөө тасалгаа нь гэрэлтүүлэг, агааржуулалт шаардлага хангасан. Байрны ариун цэвэр, халаалт, дулааны байгууламж нь нэгдсэн төвийн шугамд холбогдсон.

Галын аюулгүй байдлыг хангасан орц, гарц заасан байрны бүдүүвч зураг байрлуулан аврах хаалганы орц, гарц руу чиглүүлсэн тэмдэг, тэмдэглэлийг шат болон хананд тэмдэглэсэн. Галын хор, багаж хэрэгсэл бүхий буланг тохижуулсан байна. Гэрлийн унтраалга, залгуур бүрийн хажууд хүчдэлийг тэмдэглэж, зөв ажиллах зааварчилгаа, зурган тэмдэглэл байрлуулсан. Камерын хянах дэлгэц нь жижүүрийн өрөөнд байрлалтай, байрны давхар бүрийн коридор, хөгжих өрөө, номын сангийн өрөө, хоолны танхим талбайд 8 хяналтын камер, гадна орчныг хянах зориулалттай 8 хяналтын камер нийт 16 камер байрны дотно, гадна талын хэсгийг бүрэн хянахаар байрлуулан ашиглаж байна.

Ийнхүү дотуур байрны өрөөний гэрэлтүүлэг, агааржуулалт, тохижилтын стандарт хүүхэд амьдрах нөхцөл хангасан, хүүхдийг хөгжүүлэх үйл ажиллагааг санаачлагатай хэрэгжүүлж байгаа нь сайшаалтай байна.

Хяналт шалгалтын үр дүнд анхаарвал зохих дараахь нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Сэлэнгэ аймгийн Алтанбулаг сумын Б.Ринчений нэрэмжит Ерөнхий боловсролын сургууль нь байгууллагын дотоод журмыг 2019 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдрийн хамт олны хурлаар хэлэлцэж баталсан байх бөгөөд 2022 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс хэрэгжиж эхэлсэн Хөдөлмөрийн тухай хуулийн /шинэчилсэн найруулга/-тай уялдуулан шинэчилж батлаагүй. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн холбогдох заалтыг огт тусгаагүй. Багш, албан хаагч, ажилтан нарыг соён гэгээрүүлэх, сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөгүй байна. Мөн дотуур байрны дотоод журмыг тусад нь боловсруулсан боловч байрны багш, жижүүр, нийгмийн ажилтан, эмч, тогооч, бэлтгэгч, үйлчлэгч нарын ажлын чиг үүрэг, хариуцлагыг тодорхой тусгаагүй, зөвхөн суралцагчийн эрх, үүрэг байрны зөвлөлийн ажиллах талаар тусгажээ. Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дотуур байрын орчин, үйлчилгээнд тавигдах MNS 678152019 стандартын 7.10 дахь хэсэгт дотуур байрны багш, ажилтантай байгуулах хөдөлмөрийн гэрээнд тусгайлан хүүхдийн хувийн нууцыг чанд хадгалах тухай заалтыг тусгаагүй байна.
2. Ажил олгогчийн зүгээс багш, албан хаагч нартай хөдөлмөрийн гэрээг хугацаагүй байгуулсан, ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан ажил үүргийг гүйцэтгэж ажилладаг, өдрийн 12 цагаар ажилладаг. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.2 дахь заалтад "хөдөлмөрлөх эрх чөлөөг баталгаажуулах, ажил, мэргэжлээ чөлөөтэй сонгох, хөдөлмөрийн аятай нөхцөлөөр хангагдах, цалин хөлс авах, амрах" мөн хуулийн 87 дугаар зүйлийн 87.3 дахь заалтад "Ажил олгогч ажилтантай тохиролцсоны дагуу хуульд өөрөөр заагаагүй бол ээлжийн ажлын цагийн үргэлжлэлийг дөрвөөс илүүгүй

цагаар уртасган зохион байгуулж болно. Энэ тохиолдолд ажилтан долоо хоногт 40 цагаас илүү ажилласан бол түүнд илүү ажилласан цагийн хөлсийг энэ хуулийн 109.1-д заасны дагуу нэмж олгоно" гэж тус тус заасныг зөрчиж дотуур байр хариуцсан 2 багшийн хувьд илүү цагаар ажиллуулдаг ба илүү цагийн хөдөлмөрийн хөлсийг бодож олгоогүй. Сургуулийн дотуур байранд мэргэжлийн сэтгэл зүйч сурагчдын зан төлөвийн тал дээр мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлж ажиллах ёстой боловч мэргэжлийн сэтгэл зүйчийн орон тоо батлагдаагүй.

3. Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дотуур байрны орчин, үйлчилгээнд мөрдөгдөж байгаа MNS 6781:2019 стандартад "Багшийн ажиллаж, амрах өрөөг хүүхдийн өрөөнөөс тусад нь 10м2-аас доошгүй талбайтай байгуулна" гэж заасан байдаг бол уг дотуур байрны багшийн өрөөний хувьд стандартыг хангахгүй зай, талбай бага хүүхдийн хөгжлийн өрөөний нэг талыг шилэн хаалтаар хааж тохижуулсан байгаа нь багшийн ажиллах ажлын нөхцөл боломжийг хангахгүй байна.
4. Бага насны болон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд зориулсан ариун цэврийн өрөө, шүршүүр байхгүй байгаа нь Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дотуур байрны орчин, үйлчилгээнд тавигдах MNS 678152019 стандартын 5.4.6 дахь хэсэгт "эрэгтэй, эмэгтэй хүүхдүүдийн ариун цэврийн өрөө, усанд орох өрөөг тусад нь байгуулж охид, хөвгүүдээр нь ялгасан таних тэмдэгтэй байна" гэснийг зөрчиж байна.
5. Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх хэсэг, Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2018 оны А/239 дүгээр тушаалаар батлагдсан "Боловсролын байгууллагын сургалтын орчин ба дотуур байранд хүүхэд хүчирхийлэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх журам"-д заасны дагуу үндсэн хүүхэд хамгааллын чиглэлээр төлөвлөгөө гаргаагүй, эрсдэлт нөхцөлд байгаа хүүхдүүдийг тодорхойлоогүй. Уг дотуур байранд эмчийн өрөө, үзлэгийн багаж, хэрэгсэл байхгүй. Энэ нөхцөл байдлаас дотуур байранд амьдарч буй сурагчдын хувьд эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ авах эрх, эрүүл мэндээ хамгаалуулах эрх зөрчигдөж байна. Яаралтай үед хүүхэд ашиглаж болох утасны жагсаалт байгаа боловч анхны тусламжийн хайрцгийг тодорхой цэгт байрлуулаагүй нь Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дотуур байрын орчин, үйлчилгээнд тавигдах MNS 678152019 стандартын 5.9.3 дахь хэсэгт "эрүүл мэндийн анхан шатны тусламжийн хайрцгийг дотуур байрны багш, ажилтнууд ашиглахаар, хүүхэд хүрэх боломжгүйгээр байрлуулна" гэж заасныг хангаж ажиллаагүй.
6. Уг дотуур байрны нөхцөл байдал нь стандарт шаардлага хангасан өөрийн эзэмшлийн газартай, эзэмшил газарт тохижилт хийж ногоон байгууламж мод, бут, сөөг тарьж ургуулсан, зүлэгжүүлэлтгүй хэсэгт зориулалтын хавтангаар явган хүний зам, сандал, хогийн сав, гэрэлтүүлэгтэй. Байрны хашаан дотор авто машины зогсоолгүй, эмнэлэг, цагдаа, галын машины орц, гарц чөлөөтэй байна. Дотуур байрны гадна талын үүдэн хэсэгт стандартын хаяглалт хийсэн, халтиргаа, гулгаа үүсэхээс хамгаалсан шалавч, цардсан зам талбайтай. Байрны орц, гарцны хэсэгт хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд зориулсан налуу зам байхгүй MNS 6781:2019 стандартад "налуу замын өргөлтийн өндөр 80 см-ээс, налуугийн өнцөг 1:12-оос ихгүй байна гэж заасан шаардлагыг хангаагүй.

Иймд хяналт шалгалтаар тогтоогдсон нөхцөл байдлыг үндэслэн тус дотуур байрны багш, ажилчдын хөдөлмөрийн таатай нөхцлөөр хангах, суралцагчийн эрхийн болзошгүй зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, холбогдох нөхцөл шалтгааныг арилгуулах зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу дараахь зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Сургуулийн хөдөлмөрийн дотоод журмын хуульд нийцэхгүй зохицуулалтыг хүчингүй болгож, Хөдөлмөрийн тухай шинэчилсэн найруулга болон Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуульд нийцүүлэн хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэн батлах, хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллах;
2. Дотуур байранд ажиллаж буй багш, ажилтан алба хаагч нарын хөдөлмөрийн гэрээ болон байрны дотоод журамд нийцүүлэн хөдөлмөрлөх нөхцөлийг хангах, ажилтнуудын илүү цагийн хөдөлмөрийн хөлсийг бодож олгох, шаардагдах төсвийг төсөлд тусгаж, шийдвэрлүүлэх асуудлыг уламжлах;
3. Сургуулийн дотуур байрны хэмжээнд хүүхэд хамгааллын чиглэлээр төлөвлөгөө боловсруулах, суралцагчдын хувийн нууцтай холбоотой мэдээллийг Хүний хувийн мэдээллийг хамгаалах тухай хуульд нийцүүлэн хамгаалах зохицуулалтыг дотоод журамд тусгаж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах;
4. Тус сургуулийн эмчийг дотуур байранд ажиллуулах нөхцөлөөр хангах, сурагчдын эрүүл мэндийг хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх үзлэг, оношилгоонд хамруулах ажлыг зохион байгуулах, бүртгэл судалгаа хөтлөн ажиллах;
5. Бага насны суралцагч болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд ээлтэй орчныг бүрдүүлэх, дотуур байрны орц, гарцны хэсгийг стандартад нийцүүлэх;
6. Эрэгтэй, эмэгтэй хүүхдүүдийн ариун цэврийн өрөө, усанд орох өрөөг тусад нь байгуулж охид, хөвгүүдээр нь ялгасан таних тэмдэгтэй болгох стандартад нийцүүлэх арга хэмжээ авах.

Зөвлөмжийг нийт алба хаагчид танилцуулан, түүний мөрөөр хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаарх танилцуулгыг холбогдох нотлох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Д.СҮНЖИД